

1500034-20.2020.8.26.0447

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Leve

Magistrado: Fábio Franco de Camargo

Comarca: Pinhalzinho

Foro: Foro de Pinhalzinho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... fogo no carro da vítima. Está preso por tráfico de drogas. Confirma estar arrependido dos fatos.

A materialidade e autoria dos delitos imputados ao acusado foi suficientemente comprovada pela prova produzida nos autos, especialmente, a palavra da vítima.

Ressalte-se que o tipo penal em questão (vias de fato) prescinde da existência de lesões atestadas por exame de corpo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pinhalzinho

Foro de Pinhalzinho

Vara Única

Rua Boa Esperança, 266, Pinhalzinho-SP - cep 12995-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500034-20.2020.8.26.0447 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500034-20.2020.8.26.0447

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2042216/2020 - DEL.POL.PINHALZINHO, 6420488 - DEL.POL.PINHALZINHO, 3/20/110 - DEL.POL.PINHALZINHO, 2042216 - DEL.POL.PINHALZINHO, 3/20/110 - DEL.POL.PINHALZINHO, 2042216 - DEL.POL.PINHALZINHO, 3/20/110 - DEL.POL.PINHALZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM RODRIGUES DA SILVA MARQUES

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Franco de Camargo

Vistos.

WILLIAM RODRIGUES DA SILVA MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 147 do Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 28 de dezembro de 2019, por volta das 07 horas, na Rua Adolpho Toricelli, nº 73, neste Município e Comarca, ameaçou a vítima João da Silva, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Narra ainda a denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, após a vítima sair do imóvel, o réu a agrediu no braço com um pedaço de madeira.

O réu foi citado (f. 116), a denúncia foi recebida e o acusado apresentou sua defesa (f. 166-167).

Durante a instrução, a vítima foi ouvida e, ao final, o réu interrogado. Seguiram-se alegações finais orais (f. 166-167).

O Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia e a majoração da pena na primeira fase pelos maus antecedentes, assim como o reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão. Requereu também a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena mais severo.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena em patamares mínimos e o reconhecimento da atenuante da confissão, assim como o cumprimento da pena em regime menos gravoso.

É o relatório.

Decido.

A denúncia é procedente.

A vítima, em juízo, afirmou que o réu estava separado de sua ex-esposa e ela, por sua vez, começou a frequentar bailes consigo. Por ciúmes, o réu o teria procurado em sua casa por duas vezes. Na segunda oportunidade, o réu foi à sua casa munido de pedaço de "pau", proferindo diversos xingamentos querendo lhe bater. O acusado disse que iria queimar seu carro e tentou lhe agredir, momento em que pegou um ferro em sua garagem. O golpe desferido pelo réu pegou em seu braço e ficou dolorido. Afirmou ter ficado com medo da ameaça feita pelo réu. Acredita que o acusado estava alterado, mas consciente dos seus atos. Acrescentou que nada falou com o réu, mas um amigo disse para ele não falar mais palavrões pelo local. O réu, em seu interrogatório, negou os fatos. Afirmou que estava sob o uso de drogas e álcool. Narra ter ido à residência da vítima e com um pedaço de madeira tentou acertá-lo. Nega ter ameaçado atear fogo no carro da vítima. Está preso por tráfico de drogas. Confirma estar arrependido dos fatos.

A materialidade e autoria dos delitos imputados ao acusado foi suficientemente comprovada pela prova produzida nos autos, especialmente, a palavra da vítima. Ressalte-se que o tipo penal em questão (vias de fato) prescinde da existência de lesões atestadas por exame de corpo de delito. Pelo contrário, havendo lesões de interesse médico legal a conduta do réu poderia caracterizar delito mais gravoso como o de lesão corporal.

Quanto à ameaça, importa dizer que o réu apesar de confessar em solo policial, negou os fatos em juízo. Necessário consignar que perante a autoridade policial o réu se disse arrependido de sua conduta, afirmando ainda que se não estivesse alcoolizado não teria praticado os fatos a ele imputados. Fez também expresse pedido de desculpas à vítima (f. 61).

A vítima, por sua vez, afirma categoricamente que dentre outras palavras de baixo calão, o réu teria ameaçado queimar seu veículo, fato que lhe causou medo. Relata, ainda, que outro cidadão solicitou ao réu que cessasse com aquela atitude pelo local.

Portanto, a negativa do réu está isolada dentre as demais provas produzidas nos autos não sendo apta a conduzir à sua absolvição.

Há, portanto, prova segura a justificar a condenação do acusado pela prática do crime de ameaça e pela contravenção de vias de fato.

Passo à dosimetria das penas.

Quanto à ameaça.

O réu ostenta maus antecedentes (f. 161 – processo 1500112-11.2020). Assim, aumento a pena base em 1/8, alcançando 01 mês e 03 dias de de detenção.

Na segunda fase, a pena deve ser majorada em 1/2 em razão da reincidência do réu (f. 160 – processo 0000550-56.2016) e da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, em virtude de a vítima possuir à época dos fatos 69 anos de idade (f. 05), chegando a 01 mês e 19 dias de detenção.

Não havendo outras modificadoras, as penas são tornadas definitivas.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena em razão da reincidência e dos antecedentes do réu. Considerando também a reincidência do réu, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Quanto às vias de fato.

O réu ostenta maus antecedentes (f. 161 – processo 1500112-11.2020). Assim, aumento a pena base em 1/8, alcançando 16 dias de prisão simples.

Na segunda fase, a pena deve ser majorada em 1/2 em razão da reincidência do réu (f. 160 – processo 0000550-56.2016) e da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, em virtude da vítima possuir à época dos fatos 69 anos de idade (f. 05), chegando a 24 dias de prisão simples.

Não havendo outras modificadoras, as penas são tornadas definitivas.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena em razão da reincidência e dos antecedentes do réu. Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

As penas são aplicadas em concurso material de delitos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de:

a) CONDENAR o réu WILLIAM RODRIGUES DA SILVA MARQUES, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena de 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.

b) CONDENAR o réu WILLIAM RODRIGUES DA SILVA MARQUES, como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples.

As penas são aplicadas na forma do artigo 69 do Código Penal.

CONDENO, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, estas equivalentes a cem UFESPs (artigo 4, § 9º, "a", da Lei Paulista nº 11.608/03), observados os termos da Justiça Gratuita, que ora lhe defiro.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, peça-se certidão de honorários ao defensor.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República.

P.I.C.

Pinhalzinho, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA